

주 의 요 구

1. 제 목 : 미수채권 회수 조치 부적정

2. 관계기관 : □□보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 감사실은 2018. 3.12.부터 3.27.까지 □□보훈병원 종합감사를 실시하였고 2018. 5. 3.에 감사결과를 통보하였고 □□보훈병원은 감사결과 조치사항 중 '명예퇴직자 재입사 관리업무 부적정(시정 조치, ###원)'에 대한 조치결과를 감사실에 통보하면서 조치 진행 중인 사항으로 분류하고 증빙서류로 '명예퇴직자 재입사 관리업무 부적정 시정조치 관련사항 안내 공문'을 첨부하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

□□보훈병원 운영실은 「직제규정」제14조와 관련한 [별표3] 부서별 업무분장에 따르면 자금, 결산 관련 업무 및 출납회계에 대한 업무를 담당하고 있으며 「회계규정시행세칙」제5조와 관련한 [별표3] 부문별 회계담당에 따르면 총무부장은 병원의 회계책임자이고 수입담당은 직제상 수입업무 취급담당 부원으로 지정되어 있습니다.

한편 우리 공단 「정관」제50조에 따르면 공단의 재원은 보상금과 사업수익금, 기부금, 차입금, 기타 수입금으로 구분되고 「회계규정」제45조에 따라 기타 수입금은 위약금, 변상금, 과태료, 반납금 등으로 구분할 수 있습니다.

또한 같은 규정 제48조에 따르면 수차례 독촉장을 발부한 후에도 수입금이 납부되지 아니한 경우에는 체납자 또는 재정보증인의 재산상황을 조사하여 제소 등 필요한 조치를 취하여야 한다고 정하고 있습니다.

그리고 본사 ◇◇부에서는 수입금의 회수를 위하여 2019. 6.14.에 「미수채권 관리 매뉴얼 안내」를 시달하면서 미수채권 회수 등 미수채권 관리를 위한 매뉴얼을 시달하였습니다.

따라서 □□보훈병원에서는 감사처분요구사항인 명예퇴직금 회수를 위하여 채납자 또는 채무자에게 독촉 절차를 이행하고 여전히 회수가 되지 아니하면 재산상황 조사, 법적 절차 등의 필요한 조치를 하여 미수채권을 회수하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원에서는 감사결과 처분 요구한 '18. 5월부터 감사일 현재 까지 명예퇴직금 회수를 위하여 [표 1]과 같이 4차례에 걸친 형식상 독촉 문서만을 채무자에게 송부하였으며 실질적인 회수 노력으로 급여 압류, 지급명령 등의 법적 조치는 하지 않았습니다.

[표 1] 명예퇴직금 환수액 환수 이행노력 현황

일 자	주요내용	비고
2018. 5. 3.	감사처분 - 명예퇴직수당 환수 조치(###원)	(○○○-1391호)
2018. 5.31.	□□요양원으로 '업무에 참고'안내 공문 발송	(○○○-2289호)
2018. 7.18.	재입사자(○○○)에게 명예퇴직수당 환수 예정 통보	(○○○-3189호)
2019. 3.19.	재입사자(○○○)에게 명예퇴직수당 환수 예정 재통보	(○○○-1422호)
2019. 3.29.	회계전표로 회계 상 미수금(채권)으로 계상	
2019. 6.14.	미수채권 관리 매뉴얼 안내	(○○○-1003호)
2019.10.30.	재입사자(○○○)에게 명예퇴직수당 환수 예정 재통보 (우편내용 증명)	(○○○-5810호)
2019.12.31.	재입사자(○○○) □□요양원에서 퇴사	
2020. 1. 9.	재입사자(○○○)에게 명예퇴직수당 환수 예정 재통보 (우편내용 증명)	(○○○-228호)
2020. 4.14.	□□지방법원에 지급명령신청서 접수	
2020. 4.24.	당사자 ○○○에 도달(2주이내 이의신청 없으면 확정)	
2020. 4.27.	당사자 채무조정 및 분납방법 호소	채무자 내원 면담
2020. 4.29.	채무자 이행각서 제출(3개월 유예 및 8월부터 10개월 분납)	
2020. 5.26.	채무자 채무 일부 상환(300만 원)_입금	

또한 '19. 7월부터 감사일 현재까지 후임 ○○과장은 미수채권 회수를 위해 2차례 정도('19.10월, '20. 1월) 우편 내용증명 형식으로 독촉 문서를 통보하였고

채무자가 '19.12월말까지 근무하고 퇴사한 후 '20. 3월까지 약 3개월간 필요한 조치를 취하지 않았으며 종합감사를(4.22.~4.29.) 앞둔 '20. 4.14.에 뒤늦게 법적조치로 지급명령을 신청하였습니다.

이에 따라 □□보훈병원은 '18. 5월에 감사 처분한 사항을 '20. 4월까지 장기간 이행하지 않아 수입금을 여전히 회수하지 못하고 있습니다.

4. 관계기관 의견

□□보훈병원은 감사결과를 수용하면서 채무자가 직원인 관계로 최대한 대화로 소통하려 하였으나 원활하지 못함에 따라 '20. 4월경에 법원에 지급명령을 신청하였고 채무자로부터 '20. 8.월부터 10개월간 상환하겠다는 내용의 이행각서를 받았으며 '20. 5.26.에는 일부인 ###원을 상환받았으므로 향후 남은 잔액에 대한 회수관리를 철저히 하겠다고 하였습니다.

그러나 □□보훈병원에서 '18. 5월부터 '20. 4월까지 독촉장을 4회에 걸쳐 발부한 것은 나름의 노력으로 볼 수 있다고 하여도 독촉장의 내용은 형식적인 내용에만 그쳐있고 지급명령 신청이나 급여 압류 등과 같은 실질적인 법적조치를 후임 ○○과장도 전혀 하지 않았으며 채무자가 퇴사한 이후 3개월이 지난 '20. 4월에야 법원에 지급명령을 신청한 것으로는 병원의 불이익을 방지하기 위하여 최선의 노력을 다한 것으로 보기 어렵습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」조치 하시기 바랍니다.(주의)